

1. 업무개요

부산울산경남환경본부 △△△△△△처 ●●●●●부(이하 “●●●●●부”라 함)는 기후변화에 따른 국지성 집중호우와 강우유출량 급증으로 ▲▲시 ◇◇지구내 상습 침수지역의 침수 예방을 위해 하수도시설을 정비하여 지역주민의 주거환경 및 삶의 질을 향상시키고자 “▲▲시 ◇◇지구 ---- --사업”에 대한 건설사업관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] ▲▲시 ◇◇지구 ---- --사업 현황

계약업체	계약기간	사업규모	공사금액(백만원)
(주)@@건설	0000. 0.00. ~ 0000. 0. 00.	하수관로(신설, 개량), 우수지 조성, 빗물펌프장(0,000m ³ /min) 등	00,000

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정)에 따르면, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사·물품·용역, 그 밖에 재정지출의 원인이 되는 계약을 체결한 후 물가 변동 및 설계 변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정한다고 규정되어 있다.

그리고 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사계약에서 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생하였을 때에는

법 제22조제1항¹⁾에 따라 해당 계약금액을 조정한다고 규정되어 있다.

또한, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약 일반조건에 따르면, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사 계약을 체결한 후 설계 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있으면 그 계약금액을 조정하도록 규정되어 있다.

이에 물가변동 계약금액 조정 후 설계변경으로 물량이 감소하였을 경우 물가조정시 적용대상이었던 물량의 감소분에 각 계약단가를 곱하고 제잡비를 계상하여 감액된 총공사비를 산출한 후 감공사비에 지수조정율(K)을 곱하여 설계변경으로 인한 감액을 결정하게 되며, 물가변동 시 조정대상과 비대상을 비교하여 조정대상 물량에 한하여 감액을 적용하여야 한다.

따라서, ●●●●●부에서는 사업계획 변경 등 설계변경으로 공사비가 감액될 경우 물가변동 조정대상 물량에 한하여 물가변동비를 재조정(감액)하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●●부에서는 “▲▲시 ◇◇지구 ---- --사업”과 관련하여 ▲▲시가 유수지 부지보상비로 인한 총사업비 초과로 사업계획 변경을 요구하여 유수지 축소(당초 L=000m, 변경 L=00m) 등으로 재설계를 수행하였고, 그 결과 공사비를 0,000,000,000원 감액하고자 “▲▲시 ◇◇지구 ---- --사업 시설공사 설계변경(전체분 제0회, 0차분 제0회, 0차분 제0회) 검토 보고('00.00.0.)” 후 변경 계약을 체

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조(물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정)

① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사·물품·용역, 그 밖에 재정지출의 원인이 되는 계약을 체결한 후 물가 변동 및 설계 변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정한다.

결('00.00.00.)하였다.

[그림 1] 유수지 사업 축소로 인한 재설계 결과 반영

<생략>	<생략>
당초(유수지 연장 L=000M)	변경(유수지 연장 L=00M)

[표 2] ▲▲시 ◇◇지구 ——— 사업 변경계약 현황

구분	당초계약	변경계약	증감현황
도급공사금액	00,000,000,000원	00,000,000,000원	(-)0,000,000,000원
물가변동조정액	0,000,000,000원	0,000,000,000원	0원

하지만, ●●●●●부는 0,000,000,000원을 감액하여 변경계약을 체결함에 따라 물가변동 조정대상 물량(유수지 축소 등)에 대한 조정대상과 비대상을 비교하여 조정대상 물량에 한하여 물가변동비를 재조정하여야 하나, [표 3]과 같이 물가변동비를 재조정(감액)하지 않아 공사비에 불필요한 물가변동비 0,000,000,000원이 과다하게 계상되었다.

[표 3] ▲▲시 ◇◇지구 ——— 사업 물가변동비 재조정 검토 결과

구분	변경계약	재조정 시 물가변동비	물가변동 과다 계상액	물가변동 반영 시 도급공사금액
도급공사금액	00,000,000,000원			00,000,000,000원
합계	0,000,000,000원	000,000,000원	0,000,000,000원	
1회 ESC	000,000,000원	000,000,000원	000,000,000원	
2회 ESC	000,000,000원	000,000,000원	000,000,000원	
3회 ESC	000,000,000원	000,000,000원	000,000,000원	
4회 ESC	000,000,000원	000,000,000원	000,000,000원	

따라서, ●●●●●부는 관련 규정에 따라 공사비의 절감 효과가 현저할 경우 설계 변경하도록 규정하고 있어 공사비에 과다계상된 물가변동비(0,000,000,000원)를 조속히 감액할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

부산울산경남환경본부장(△△△△△△처장)은 공사비에 과다 계상된 물가변동비를 조속히 설계 변경하여 0,000,000,000원을 감액하시기 바랍니다. 【시정(회수)】